

1500042-97.2022.8.26.0488

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Comarca: Queluz

Foro: Foro de Queluz

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, COMETIDO CONTRA EX-COMPANHEIRA, NO CURSO DA UNIÃO ESTÁVEL. ARTIGO 181, INC. I, DO CP. ESCUSA ABSOLUTÓRIA DESCRITA NO ARTIGO 181, INCISO I, DO CP, NÃO REVOGADA PELA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA CONFIRMADA. - IMUNIDADE ABSOLUTA. APLICABILIDADE. FURTO COMETIDO CONTRA EX-COMPANHEIRA. O inciso I do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Queluz

Foro de Queluz

Vara Única

Praça Portugal, 174, Queluz-SP - cep 12800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500042-97.2022.8.26.0488 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500042-97.2022.8.26.0488

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2024349/2022 - DEL.POL.QUELUZ, 16711720 - DEL.POL.QUELUZ, 45/22/106 -

DEL.POL.QUELUZ, 2024349 - DEL.POL.QUELUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CÉSAR AUGUSTO ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Vistos

CÉSAR AUGUSTO ROSA, já devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, valendo-se de sua atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, como incurso nas sanções impostas pelos preceitos secundários dos artigos. 155, caput, c.c. artigo 16 e artigo 61, "e" e "f", e no artigo 147 c.c. artigo 61, "e" e "f", todos do Código Penal, ambos os delitos em concurso material, nos termos do artigo 69 do pergaminho repressor, pelos fatos narrados na exordial acusatória (denúncia de fls. 18/20): "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de janeiro de 2022, na Rua Dom Bosco, 10, Fogueteiro, nesta cidade e Comarca de Queluz, CÉSAR AUGUSTO ROSA, em contexto de violência doméstica

e familiar contra a mulher, na forma da Lei nº 11.340/06, subtraiu, para si, mediante arrebatamento, coisa alheia pertencente à sua companheira Isabele Moreira da Silva. Consta, ainda, nas mesmas circunstâncias de local e tempo supramencionados, CÉSAR AUGUSTO ROSA, qualificado às fls. 12, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei nº 11.340/06, ameaçou, de causar mal injusto e grave, a sua companheira Isabele Moreira da Silva. Segundo apurado, o denunciado e a vítima viveram maritalmente durante cerca de dez anos e tiveram dois filhos, já estando separados na data dos fatos. Conforme apurado, o denunciado faz uso de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas e se torna violento e ameaça a vítima de agressões físicas e profere ofensas morais. Ocorre que, desde a separação, o denunciado procura a vítima constantemente para reatar o relacionamento e, quando não é atendido, ameaça a vítima de morte. Consta que, na data dos fatos, a vítima saía de sua casa trazendo consigo a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e documentos pessoais, quando foi abordada pelo denunciado, o qual pediu para reatar a união. Ao explicar-lhe que não teria condições de isso ocorrer, a vítima foi surpreendida pelo denunciado que arrebatou os documentos e o dinheiro de sua mão e, posteriormente, afastando-se, disse que iria "botar fogo" na casa da vítima. No dia seguinte aos fatos, o denunciado, arrependendo-se do furto cometido, entregou os pertences da vítima à filha do casal, a fim de que esta os restituíssem a Isabele (fls. 11). A denúncia foi, ainda, acompanhada do Inquérito Policial, no qual foram juntados outros documentos, notavelmente o boletim de ocorrência (fls.03/05), termo de declaração da vítima (à fl.06 e fl.11), termo de representação (à fl.10), termo de interrogatório do réu (à fl.12), relatório final lavrado pela douta Autoridade Policial (à fl.14). Juntou-se, ainda, Folhas de Antecedentes às fls.25/36 e certidões de Folha de Antecedentes às fls.37/43. A autoridade policial representou pela concessão de medidas de proteção em favor de Isabele Moreira da Silva, após requerimento desta (à fl.10). O parquet pugnou pelo parcial deferimento (às fls.12/14 dos autos 1500041-15.2022.8.26.0488- em apenso). O juízo indeferiu o pedido de aplicação de medidas protetivas formulado (à fl.15 dos autos apensos supracitados). A Denúncia foi recebida em 09 de março de 2022, por ocasião da decisão de fl.21. O réu foi devidamente citado à fl.51 e, por meio de advogado dativo (à fl.52), apresentou Resposta à Acusação (à fl.61), ocasião em que pugnou pela total improcedência do feito e sua consequente absolvição. Não cabendo, na espécie, quaisquer hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamentos. Foi decretada revelia do réu à fl. 83. Ato contínuo rumou o feito para a fase de debates orais, em vista da inexistência de diligências complementares. Nesta fase, as alegações finais orais foram convertidas em memoriais escritos. Em linhas gerais, o parquet protestou pelo julgamento procedente dos pedidos constantes da exordial acusatória. A Defesa pugnou pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VI, do Código Processual Penal, em razão da anemia probatória quanto à existência, in casu, do dolo específico.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A pretensão acusatória não merece acolhida.

A vítima Isabele Moreira Da Silva disse em juízo, sob o crivo do contraditório, ratificou, em linhas gerais, o quanto dito na fase inquisitorial, sobretudo, no que diz respeito ao fato de que estava separada do réu; que este foi atrás dela querendo reatar o relacionamento; que respondeu ao réu que não queria retomar o relacionamento; que estava com a sua carteira na mão e que o réu a tomou e não a devolveu imediatamente; que foi à delegacia dar a notícia do fato; que, no dia seguinte, o réu devolveu seus pertences à filha do casal, que contava com nove anos à época dos acontecimentos; que o réu disse que "poria" fogo em sua casa; que reatou o relacionamento com o réu cerca de uma semana após os fatos; que acredita

que a ameaça tenha sido feito da "'boca para fora'"; que, quando a carteira foi restituída, o dinheiro também foi devolvido; sem perguntas por parte da defesa. O réu foi declarado revel, não sendo, pois, colhido seu interrogatório. Quanto ao crime de ameaça, a vítima declarou em juízo que não se sentiu ameaçada pelas palavras perpetradas pelo acusado, tanto que acreditou terem sido ditas apenas "da boca para fora".

A palavra da vítima no sentido de que não se sentiu ameaçada leva este juízo a conclusão de que não houve efetiva exposição do bem jurídico tutelado a risco, a saber, a tranquilidade e o sossego da pessoa ameaçada, demonstrando ausência de potencial lesividade.

Este juízo não desconhece que a ameaça se trata de crime formal, existindo entendimento de que "a consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, independentemente de sofrer efetiva intimidação." (Victor Eduardo Rios Gonçalves, Direito Penal Esquemático, 6ª Edição, 2016, Editora Saraiva, fls. 294)

No mesmo sentido, tem-se julgado do TJSP: "Sendo a ameaça idônea e séria, capaz de causar temor ao ofendido, caracterizado está o delito de ameaça." (TJSP; Apelação 0002646-89.2014.8.26.0390; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018)

Com todo o respeito a esse posicionamento, tenho que, nos casos em que a vítima averba expressamente não se sentir intimidada pela ameaça, a condenação não é devida, porque não demonstrada qualquer lesividade da conduta.

Tanto é assim que o delito, embora de ação penal pública, é condicionado a representação da vítima. (art. 147, parágrafo único do Código Penal)

Sobre o tema, colhe-se da doutrina: "É indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja à intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a consumação do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 672).

Na jurisprudência: "Não há tipicidade material da conduta de ameaçar alguém por palavras, tipificada no artigo 147, caput, do CP, quando inexistem provas de que o mal injusto e grave anunciado chegou a causar intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima." (TJDFT, 20150610071463APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNICIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/06/2016, Publicado no DJE: 09/06/2016. Pág.: 216/225)

Quanto ao furto, incide a escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal, porquanto a vítima convive em união estável com o acusado.

A escusa absolutória prevista no art. 181, I do Código Penal se aplica por analogia aos casos de união estável, e incide mesmo em se tratando de violência doméstica. Nesse sentido:

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, COMETIDO CONTRA EX-COMPANHEIRA, NO CURSO DA UNIÃO ESTÁVEL. ARTIGO 181, INC. I, DO CP. ESCUSA ABSOLUTÓRIA DESCRITA NO ARTIGO 181, INCISO I, DO CP, NÃO REVOGADA PELA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA CONFIRMADA. - IMUNIDADE ABSOLUTA.

APLICABILIDADE. FURTO COMETIDO CONTRA EX-COMPANHEIRA. O inciso I do artigo 181 do CP prevê, como causa pessoal de exclusão da pena, ter sido o crime cometido em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Causa de imunidade penal absoluta reservada ao agente que pratica o delito contra a companheira no âmbito da união conjugal ou em situação de união estável, assim reconhecida, constitucionalmente, como entidade familiar. Além, disso, é preciso observar que a Lei 11.340/2006 não revogou o inciso I do artigo 181 do Código Penal, tampouco

estabeleceu, como exceção à norma nele inserta, o crime de natureza patrimonial cometido contra a mulher no âmbito da sociedade conjugal - assim como determinou expressamente a Lei nº 10.741/2003 em relação aos crimes praticados contra idoso -, sequer mostrando-se possível cogitar a revogação tácita da norma em prejuízo do réu. APELAÇÃO IMPROVIDA (TJ-RS - ACR: 70076890805 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 25/07/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2018)

Anota-se, em adição, que os valores foram restituídos de pronto para a vítima, que inclusive reatou o relacionamento, estando atualmente vivendo novamente em união estável com o acusado.

Em casos tais, tem-se que a intervenção do direito penal não se mostra razoável, de tal sorte que o desfecho absolutório por atipicidade se impõe.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para absolver o réu CÉSAR AUGUSTO ROSA dos delitos que lhe foram imputados na denúncia, na forma do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Publique-se e intimem-se. Dispensado o registro.

Preclusas as vias recursais, em nada sendo requerido, adote-se as providências de praxe e archive-se os autos, com as cautelas de estilo.

Queluz, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA